

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5895/2538

นาย พายัพ พงศ์ สำราญ
นาง ร็ว สวัสดิ์ โดยนางสาวนพรัตน์ สวัสดิ์
ดี

โจทก์

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1612, มาตรา 1672

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 มาตรา 40

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1672 ข้อ 14, มาตรา 1672 ข้อ 15

เมื่อโจทก์และจำเลยทั้งสองไม่ได้อุทธรณ์เกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ 2618 และ
บ้านทรงไทย การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาถึงที่ดินและบ้านทรงไทยดังกล่าวจึงเป็นการ
วินิจฉัยคดีนอกฟ้องอุทธรณ์เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 142 การสละมรดกนั้น กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงโดย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2481 ข้อ 14,15 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2495 มาตรา 40 กำหนดให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอเป็นเจ้า
พนักงานผู้มีอำนาจแต่ตามบันทึกถ้อยคำที่โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำไว้นั้นได้ทำไว้แก่
เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งมิใช่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1612 บันทึกถ้อยคำนั้นจึงมิใช่เอกสารสละมรดก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายแห่งหรือเฮง พงศ์
สำราญกับนางเหลียม พงศ์สำราญ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 3 คน คือ จำเลย
ที่ 1 โจทก์ และจำเลยที่ 2 นายแห่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2502 นาง
เหลียมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2525 โจทก์จำเลยทั้งสองตกลงแบ่งปัน
ทรัพย์มรดกกันโดยให้ที่ดินโฉนดที่ 10039 และที่ดินโฉนดเลขที่ 2428 จังหวัด
เพชรบุรี ตกเป็นของโจทก์ ที่ดินโฉนดที่ 2618 พร้อมบ้านทรงไทยและสิ่งปลูกบ้าน
อื่นบนที่ดินตกเป็นของจำเลยทั้งสอง ต่อมาวันที่ 9 มีนาคม 2530 โจทก์และจำเลย
ทั้งสองไปยื่นคำร้องขอรับโอนมรดกต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามข้อตกลงดังกล่าวโดย
จำเลยทั้งสองได้ทำบันทึกยินยอมให้โจทก์เป็นผู้รับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 10039
และ 2428 ส่วนโจทก์ยอมให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้รับมรดกที่ดินโฉนดที่ 2618
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการประกาศคำขอรับมรดกที่ดินทั้ง 3 แปลง แต่เมื่อครบ
กำหนดเวลาตามประกาศ จำเลยทั้งสองกลับไปยื่นคำขอยกเลิกบันทึกที่ยินยอมให้
โจทก์รับมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 แต่ผู้เดียวและจดทะเบียนโอนมรดก
ที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 ให้แก่โจทก์ได้ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์แต่ผู้เดียว
มีสิทธิรับมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 ตำบลบางครบ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
และโฉนดที่ 2428 ตำบลแหลมออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีห้ามมิให้
จำเลยทั้งสองเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการจดทะเบียนต่อเจ้า
พนักงานที่ดินให้โจทก์เป็นผู้รับมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 แต่เพียงผู้
เดียวและยินยอมให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง 2 แปลง เป็นชื่อโจทก์แต่เพียงผู้เดียวถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติ
ตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การฟ้องแย้งว่า ที่ดินมรดกของนายเห่งหรือเฮง พงศ์สำราญ กับนางเหลียม พงศ์สำราญ มี 4 แปลง คือที่ดินโฉนดที่ 10039 ตำบลบางครบ อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีที่ดินโฉนดที่ 2428 ที่ดินโฉนดที่ 2618 พร้อม บ้านทรงไทย 1 หลังและที่ดินโฉนดที่ 2487 จำเลยทั้งสองและโจทก์ไม่เคยตกลง แบ่งทรัพย์สินมรดกของนางเห่งกับนางเหลียมโดยให้ที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 ตก เป็นของโจทก์ ที่ดินโฉนดที่ 2618 พร้อมบ้านทรงไทยตกเป็นของจำเลยแต่อย่างใด เพราะก่อนนายเห่งถึงแก่กรรม นายเห่งมีคำสั่งให้แบ่งทรัพย์สินมรดกโดยให้โจทก์ได้รับ ที่ดินโฉนดที่ 10039 ให้จำเลยที่ 1 ได้รับที่ดินโฉนดที่ 2428 ให้จำเลยที่ 2 ได้รับที่ดิน โฉนดที่ 2487 ส่วนที่ดินโฉนดที่ 2618 พร้อมบ้านทรงไทยให้จำเลยทั้งสองและโจทก์ ได้รับส่วนแบ่งคนละส่วนเท่า ๆ กัน ต่อมาหลังจากนายเห่งถึงแก่กรรมแล้วและก่อนที่ นางเหลียมจะถึงแก่กรรม จำเลยทั้งสองและโจทก์ตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกกันใหม่โดย ให้ที่ดินโฉนดที่ 10039, 2428 และ 2487 จำเลยทั้งสองและโจทก์มีสิทธิได้รับคนละ ส่วนเท่า ๆ กัน แล้วจำเลยทั้งสองและโจทก์ก็ได้ร่วมกันครอบครองทรัพย์สินมรดกที่ได้ รับร่วมกันตลอดมา โดยจำเลยทั้งสองไม่เคยตกลงกับโจทก์ว่าจะไปจดทะเบียนโอน มรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด เว้นแต่ที่ดินโฉนดที่ 2487 ที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เพราะกรมชลประทานได้ขอซื้อที่ดินบาง ส่วนเพื่อขุดคลองชลประทาน ต่อมาเมื่อนางเหลียมถึงแก่กรรมโจทก์มาขอแบ่งทรัพย์สิน มรดกกับจำเลยทั้งสองใหม่ โดยอ้างว่าโจทก์ได้รับส่วนแบ่งน้อยกว่าจำเลยทั้งสอง แต่ จำเลยทั้งสองปฏิเสธโดยอ้างว่าโจทก์ได้รับส่วนแบ่งมากกว่าจำเลยทั้งสอง ทำให้โจทก์ ไม่พอใจ ต่อมาที่ดินโฉนดที่ 10039 มีราคาสูงขึ้น โจทก์คิดจะขายที่ดินแปลงดังกล่าว ได้หลอกจำเลยทั้งสองให้ไปพบเจ้าพนักงานที่ดินโดยอ้างว่าเพื่อไปรับโอนทรัพย์สินมรดก ตามที่ตกลงกันไว้จำเลยทั้งสองหลงเชื่อว่าเป็นความจริงได้ไปที่สำนักงานที่ดินและ ลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ ที่โจทก์เป็นผู้ติดต่อยื่นเรื่องราวแต่เพียงผู้เดียว โดยจำเลยทั้ง สองรออยู่ข้างนอกเพื่อลงชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ต่อมาจึงทราบว่าถูกโจทก์หลอก

ให้จำเลยทั้งสองไปทำบันทึกยินยอมให้โจทก์เป็นผู้รับมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 แต่เพียงผู้เดียว จำเลยทั้งสองจึงไปยื่นคำขอยกเลิกเรื่องราวที่โจทก์ขอรับมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 แต่เพียงผู้เดียวเสีย โดยแก้ไขใหม่เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองได้รับมรดกที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกับโจทก์ด้วย เมื่อโจทก์ทราบโจทก์จึงไปยื่นคำขอยกเลิกเรื่องราวที่โจทก์ยินยอมให้จำเลยทั้งสองมีสิทธิรับมรดกที่ดินโฉนดที่ 2618 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง การกระทำของโจทก์จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองกับโจทก์มีสิทธิรับมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ดินโฉนดที่ 2428 ตำบลแหลมออก (บ้านแหลม) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี คนละส่วนเท่า ๆ กัน และให้จำเลยทั้งสองมีสิทธิได้รับมรดกที่ดินโฉนดที่ 2618 ตำบลแหลมออก (บ้านแหลม) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบ้านทรงไทย คนละส่วนเท่า ๆ กัน และให้โจทก์ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 เป็นชื่อจำเลยทั้งสองและโจทก์คนละส่วนเท่า ๆ กัน และให้โจทก์ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ 2618 พร้อมบ้านทรงไทยเป็นชื่อจำเลยทั้งสองคนละส่วนเท่า ๆ กัน หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ขณะนายแห่งยังมีชีวิตอยู่นายแห่งไม่เคยมีคำสั่งให้แบ่งทรัพย์สินมรดกตามที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างแต่อย่างใดเพราะขณะนั้นนางเหลียมยังมีชีวิตอยู่ที่ดินทั้งหมดจึงยังเป็นสินสมรส เมื่อนายแห่งถึงแก่กรรมไปแล้วโจทก์ไม่เคยตกลงกับจำเลยทั้งสองให้แบ่งทรัพย์สินมรดกกันใหม่แต่อย่างใด โจทก์มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 และ 2428 แต่ผู้เดียว ที่โจทก์และจำเลยทั้งสองไปยื่นเรื่องราวขอรับโอนมรดกต่อเจ้าพนักงานที่ดินนั้นก็เป็นการกระทำไปตามความสมัครใจและข้อตกลงร่วมกันของโจทก์และจำเลยทั้งสองได้กระทำโดยเปิดเผยโดยโจทก์มิได้หลอกลวงจำเลยทั้งสองแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้องแย้งจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ จำเลยทั้งสองร่วมกันไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 10039 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ที่ดินโฉนดที่ 2428 ตำบลแหลมออก อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ให้แก่โจทก์และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 2618ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบ้านทรงไทยให้แก่จำเลยทั้งสอง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของฝ่ายนั้น คำขออื่นของโจทก์จำเลยทั้งสองให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์และจำเลยทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ดินโฉนดที่ 2428ตำบลแหลมออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ดินโฉนดที่2618 ตำบลแหลมออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบ้านทรงไทย 1 หลัง คนละส่วนเท่า ๆ กัน โดยให้โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงแบ่งกันเองก่อน หากตกลงกันไม่ได้ให้นำทรัพย์สินมรดกออกประมวลขายระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสอง หากประมวลขายไม่ได้ก็ให้นำออกขายทอดตลาด ได้เงินสุทธิตามเท่าใดให้นำมาแบ่งกันคนละส่วนเท่า ๆ กันคำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองและโจทก์มีดังนี้

ประการแรก จำเลยทั้งสองฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยทั้งสองอุทธรณ์แต่ฝ่ายเดียวว่า จำเลยทั้งสองมีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับโจทก์ในที่ดินโฉนดที่ 2428

ตำบลแหลมออก อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี เท่านั้น แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ให้นำที่ดินโฉนดที่ 2618 ตำบลแหลมออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีพร้อม
บ้านทรงไทย ซึ่งยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาแบ่งให้แก่โจทก์และจำเลย
ทั้งสองอีกเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่าเมื่อโจทก์และจำเลยทั้งสองไม่ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาถึงที่ดินและบ้านทรงไทยดังกล่าวจึงเป็นการวินิจฉัยคดีนอกฟ้อง
อุทธรณ์เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประการสุดท้าย มีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์กับจำเลยทั้งสองมีสิทธิได้รับ
มรดกที่ดินโฉนดที่ 10039 และที่ดินโฉนดที่ 2428 คนละเท่าใด โจทก์เบิกความว่า
โจทก์และจำเลยทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันโดยเป็นบุตรของนายเห่ง
หรือเฮงกับนางเหลียม พงศ์สำราญ เมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้วมีทรัพย์มรดกคือ
ที่ดินโฉนดที่ 10039 ที่ดินโฉนดที่ 2428 และที่ดินโฉนดที่ 2618 โจทก์ จำเลยทั้งสอง
ได้ตกลงแบ่งมรดกกันโดยโจทก์ได้ที่ดินโฉนดที่ 10039 กับที่ดินโฉนดที่ 2428 ส่วน
จำเลยทั้งสองได้ที่ดินโฉนดที่ 2618 พร้อมด้วยบ้านทรงไทยและสิ่งปลูกสร้างหลังจาก
นั้นโจทก์ได้ให้นางสุรางค์ ศิริวัฒน์นะเช่าที่ดินโฉนดที่ 10039 นายยีน จันทรโกมล เช่า
ที่ดินโฉนดที่ 2428 วันที่9 มีนาคม 2530 โจทก์และจำเลยทั้งสองได้ไปที่สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยื่นเรื่องราวขอรับมรดกที่ดินโฉนดที่ 10039และโฉนดที่
2428 ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 จำเลยทั้งสองได้สละมรดกที่ดินทั้งสองแปลง
ตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 วันเดียวกันจำเลยทั้งสองขอรับมรดกที่ดินโฉนดที่
2618 ตามเอกสารหมาย จ.24โจทก์สละมรดกตามเอกสารหมาย จ.25 ทางราชการ
ได้ประกาศ 60 วันแล้วจึงจะโอนมรดกให้วันที่ 7 กันยายน 2530 จำเลยทั้งสองไปขอ
ยกเลิกบันทึกที่ยินยอมสละมรดกให้โจทก์ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่โอนที่ดินทั้งสอง
แปลงให้โจทก์เห็นว่า การสละมรดกนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงโดย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้เมื่อ
วันที่28 กรกฎาคม 2481 ข้อ 14, 15 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2495 มาตรา 40 กำหนดให้ผู้อำนวยการเขตหรืออำเภอเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ แต่ตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำไว้แก่เจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งมีใช้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1612 บันทึกลับที่ถือตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 จึงมิใช่เอกสารลดมรดกและไม่เป็นข้อตกลงแบ่งปันมรดกเพราะปรากฏว่าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โจทก์และจำเลยทั้งสองได้มาขอยกเลิกภายหลัง ดังนั้นโจทก์และจำเลยทั้งสองย่อมมีส่วนในที่ดินโฉนดที่ 10039 ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และที่ดินโฉนดที่ 2428 ตำบลแหลมออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี คนละส่วนเท่า ๆ กัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 2618 ตำบลแหลมออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบ้านทรงไทยให้แก่จำเลยทั้งสอง นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>